

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE APLICACIÓN EXCLUSIVA PARA CONCIERTOS, RECITALES DE
MÚSICA SINFÓNICA Y RECITALES DE MÚSICA NO SINFÓNICA**

Por la presente, con conocimiento de las condiciones que figuran al dorso de este ejemplar, que acepto en su integridad, SOLICITO de esa Entidad el oportuno permiso para la celebración del concierto/recital que más abajo se indica, a cuyo efecto detallo las circunstancias del mismo, bajo mi responsabilidad.

Organizador del concierto/recital:
 Domicilio: Código Postal:
 DNI o núm. de identificación fiscal: Teléf.:
 Persona a contactar: e-mail:
 Nombre del concierto/recital:
 Actuantes:
 Lugar de celebración y nombre del local:
 Fecha: Hora prevista:
 Domicilio del local: Aforo total:
 Titular del local:
 Título o títulos de la obra u obras representadas o ejecutadas en el concierto/recital (1):

Número de localidades, billeteaje o entradas que se entregan con esta solicitud, para su contraseñado, caso de obtención del permiso:

Núm. de localidades	Clase	Precio	Numeración
			Del al
			Del al
			Del al
			Del al
			Del al
			Del al

Total localidades

Tarifa aplicable (cumplimentar sólo para eventos de aforo igual o inferior a 1000 personas)

- ☐ Tarifa tanto alzado (Precio medio € Importe €)
- ☐ Tarifa porcentual (8,5%)

Acompaño certificación del titular del local, acreditativa de que los billetes o entradas entregadas corresponden al total del aforo del mismo. (2)

En a de de

(3) Firmado:

CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN

PRIMERA.- Autorización

La autorización comprende exclusivamente los actos que se indican en la solicitud, siendo necesaria la petición y obtención de nueva autorización en el caso de celebración de más actuaciones, aunque éstas tengan por objeto el mismo repertorio.

SEGUNDA.- Naturaleza de la licencia no exclusiva

La autorización concedida tiene carácter provisional, que devendrá en definitiva si el Organizador no revoca la misma dentro de los límites del párrafo siguiente.

El Organizador podrá revocar la solicitud de autorización únicamente en los dos siguientes supuestos:

- a) Cuando entre la fecha de puesta a la venta de las entradas y la fecha de celebración del espectáculo exista un plazo de seis meses más, y siempre que dicha revocación sea realizada de forma fehaciente con tres meses de antelación a la fecha prevista inicialmente para la celebración del espectáculo.
- b) En los demás casos, cuando el plazo sea inferior a seis meses, se podrá revocar la solicitud siempre y cuando sea realizada de forma fehaciente con un mes de antelación a la fecha prevista inicialmente para la celebración del espectáculo.

Los motivos válidos de la revocación de la solicitud de autorización serán únicamente los siguientes:

1. Que el Organizador acredite tener una autorización suficiente para la celebración del espectáculo, en cuanto a los derechos de autor se refiere.
2. Anulación del espectáculo.

El Organizador podrá solicitar a **SGAE** que se dirija a la Entidad de gestión colectiva que éste designe y efectúe una declaración exponiendo que **SGAE** no se opone a que dicha entidad conceda una licencia para la organización de un espectáculo en España (*nihil obstat*).

TERCERA.- Límites

La autorización deja a salvo el derecho de los autores de la(s) obra(s) que se ha(n) de representar o ejecutar en el espectáculo. En su consecuencia, el Organizador no podrá hacer en las(s) obra(s) variaciones, adiciones, atajos, cortes o supresiones sin consentimiento expreso del autor o autores de la(s) misma(s). Tampoco podrá intercalar en la representación o ejecución, publicidad de ninguna clase. La presente autorización queda limitada al derecho de comunicación pública en su única modalidad de representación o ejecución pública, quedando expresamente excluida la emisión televisiva.

CUARTA.- Derechos de autor

Los derechos de autor a satisfacer por el Organizador se calcularán en los términos y condiciones indicadas en las tarifas generales de **SGAE**, a cuya información se puede tener acceso en la siguiente dirección:

<http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-ventalicenciaP3.aspx?s=24> sin más deducción que los tributos que graven específicamente el acto.

Igualmente en dicha dirección EMPRESA podrá acceder a la siguiente información y documentación:

- contrato-autorización y condiciones de autorización
- modelo de solicitud de autorización
- convenios sectoriales en vigor y sus beneficios
- incentivos y descuentos sobre las tarifas

En el total producto de la entrada se computarán, en su caso, el abono y el aumento de precio en la contaduría o en el despacho, cualquiera que sea su forma, sin tomar en cuenta ningún arreglo o convenio particular que dicho Organizador pueda hacer vendiendo billetes a precios menores que los anunciados al público en general, o distribuyéndose gratuitamente.

De lo dispuesto en el párrafo anterior se exceptúan la rebaja que el Organizador concede a los abonados, en su caso, y las invitaciones que reúnan los requisitos previstos en la condición sexta.

En espectáculos que rijan precios de taquilla/entrada bonificados o subvencionados o notoriamente distanciados de los precios que habitualmente rijan en el mercado para espectáculos análogos, el Organizador vendrá obligado a presentar el presupuesto de gastos necesarios para la celebración del espectáculo de que se trate, en este caso la tarifa por derechos de autor se calculará mediante la aplicación del porcentaje correspondiente a la modalidad de uso afectada, al presupuesto de gastos necesarios para la celebración del mismo.

En los locales o espacios cuyo aforo, justificado con la licencia administrativa correspondiente, no supere las 1.000 (mil) personas, será de aplicación a la modalidad de tarifa porcentual, un descuento del 10%, salvo cuando se pongan a la venta entradas en número superior a 1.000 (mil).

QUINTA.- Liquidaciones

SGAE facilitará que las liquidaciones se realicen de forma telemática (*on line*), liquidación que podrá realizarse en el domicilio del Organizador siempre que **SGAE** dispusiera de una Delegación a menos de 100 kilómetros de dicha sede.

Dichas liquidaciones se revisarán en un plazo máximo de 90 días.

SEXTA.- Entradas gratuitas o invitaciones

Con carácter general, para la utilización de invitaciones por parte del organizador, será necesario que éste haya solicitado y obtenido la correspondiente autorización de **SGAE**, presentando a la misma los oportunos billetes o entradas, las cuales serán contrasignadas por dicha Entidad y haciendo constar en ellas la mención INVITACIÓN, PROHIBIDA SU VENTA. Estas invitaciones autorizadas serán las únicas que no computarán en el cálculo de los derechos de autor, el número máximo de invitaciones será de un 5 % del aforo del local con un límite máximo de 1.000 invitaciones por evento.

Para recintos en los que se lleven a cabo eventos en los que el aforo del mismo sea superior a 30.000 personas, se autorizarán 300 invitaciones adicionales por cada 10.000 personas más de aforo o fracción.

En las Giras Nacionales, Festivales y Fiestas Patronales el % de invitaciones se calculará, a elección del Organizador, según lo indicado en el párrafo anterior, o aplicando un 5% sobre el total aforo de la Gira o sobre el aforo acumulado de todos los días que el Festival o Fiestas Patronales duren, pudiéndose aplicar el número de invitaciones resultante a cualquiera de los recintos de la gira, o a cualquiera de los días del Festival o Fiestas, no pudiendo superar en ningún caso el 10% del aforo del recinto, o el 10% del aforo del día del Festival o Fiestas al que se apliquen, debiendo distribuirse las restantes invitaciones entre los demás recintos o días.

En dichos actos -Giras, Festivales, Fiestas Patronales- y en el contra-to-
autorización deberán quedar reflejados aspectos tales como:
invitaciones, la garantía del pago de derechos, teloneros o
intervinientes complementarios en la gira, el programa o repertorio
utilizado, la forma y lugar del pago de los derechos y cuantos aspectos
y cuestiones sean de interés para la debida gestión de los derechos de
autor.

En el supuesto que el aforo del evento/espectáculo no exceda de
1.000 (mil) personas, el número de invitaciones podrá ascender hasta un
10% del aforo del local. El espíritu de esta facultad potestativa es el de
su aplicación generalizada, salvo que existan razones suficientes para no
hacer al organizador acreedor de esta concesión, como por ejemplo,
no haber solicitado la autorización previa, no estar al corriente de pago
de los derechos de autor, o no haber pedido la aplicación de esta
condición con carácter previo a la celebración del acto.

SÉPTIMA.- Contraseñado físico de las entradas

En virtud de la capacidad que el reglamento de la ley de propiedad in-
telectual otorga a los autores para marcar las entradas puestas a la
venta con un sello especial para garantía de sus intereses, será ne-
cesario que EMPRESA acompañe a cada petición de autorización los
billetes o entradas que se vayan a poner a la venta, para su debido
contraseñado y/o control por **SGAE**.

Con cada autorización se devolverán a EMPRESA los billetes o entradas
debidamente contraseñadas, acompañadas de la solicitud y/o se au-
torizará el procedimiento o medio de venta establecido por EMPRESA.

OCTAVA.- Facultades de comprobación

SGAE tendrá las facultades de comprobación necesarias sobre las ope-
raciones del Organizador, en cuanto tengan relación con las obligacio-
nes contraídas por éste en esta solicitud. En consecuencia, Organiza-
dor facilitará a **SGAE**, y a las personas por ella autorizadas al efecto, el
acceso al espectáculo y al recinto donde este se celebre así como a
efectuar el control de puertas de acceso al recinto, estableciendo
sistemas de recuento de personas que acceden al recinto por todas
las puertas de acceso, asimismo, la comprobación de la liquidación
en venta anticipada, y cuantas otras cuestiones tengan relación con la
actividad objeto de esta solicitud de autorización.

En caso de que se deniegue sin causa justificada el acceso a los De-
legados. Representantes y/o personas autorizadas por **SGAE**, o de
cualquier otra forma se entorpezca su gestión, **SGAE** podrá aplicar la
liquidación por la totalidad de aforo.

NOVENA.- Cumplimiento defectuoso del organizador

Si como consecuencia de las comprobaciones efectuadas por **SGAE**, se
pusiere de manifiesto, que el número real de asistentes al espectáculo es
superior al declarado, ello tendrá por consecuencia que:

- a) Si la diferencia es inferior a un 3%, **SGAE** asuma la diferencia.
- b) Si la diferencia es superior a un 3%, se liquide a la **SGAE** la dife-
rencia detectada, más el costo incurrido en dicha comprobación.

En el caso de discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la
cuestión a un Arbitraje ante la Comisión de Propiedad Intelectual.

Si por parte del manager o representante del artista, que a su vez
sea compositor, se ejerciese directamente el control del número de
asistentes al espectáculo, **SGAE** estará a los resultados de las
comprobaciones realizadas por ellos. Igualmente ocurrirá en el
supuesto que el control lo lleve a cabo una empresa independiente
contratada por **SGAE**.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, si **SGAE**
acredita por cualquier medio que EMPRESA o persona interpuesta:

1. hubiera celebrado el acto sin contraseñado del billete, o sin mar-
cado de las entradas puestas a la venta, o sin control específico de
asistentes, o estableciendo y/o permitiendo procedimientos de ac-
ceso al recinto que imposibiliten llevar a cabo el control del número
real de asistentes, o
2. hubiera utilizado billetes o entradas en mayor número de las autori-
zadas, o distintas de las contraseñadas, o
3. hubiera puesto a la venta entradas con importes distintos de los
señalados en la solicitud de autorización,
4. hubiera utilizado canales de venta no declarados en la solicitud de
autorización, ni notificados posteriormente.

SGAE podrá practicar la liquidación de los derechos de autor por la
totalidad del aforo autorizado del local o, si fuera menor, el autorizado
para el espectáculo, al precio medio de las entradas puestas a la
venta, y reservándose el derecho de otorgar nuevas autorizaciones a
EMPRESA hasta que se produzca el cobro de los derechos así
calculados.

DÉCIMA.- Repertorio de SGAE

El Organizador tiene la facultad de acceder e informarse en las oficinas
de **SGAE** del repertorio de las obras que van a ser ejecutadas
públicamente, poniéndose en la Delegaciones de Madrid y Barcelona
un equipo informático para acceder a dichas obras.

El Organizador tiene derecho a solicitar a **SGAE** cuantas aclaraciones
entienda necesarias sobre las obras que integran su repertorio vía
telefónica, por correo electrónico o fax.

El Organizador podrá acceder e informarse en la página web de **SGAE**
www.sgae.es del repertorio de las obras susceptibles de ser
comunicadas públicamente en cada acto, debiendo respetar, en todo
caso, la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal.

DECIMOPRIMERA.- Documentación

EMPRESA se compromete a entregar en el domicilio de **SGAE**
....., la
hoja de taquilla, el sobrante del billete o entradas, si lo hubiere, y el
importe correspondiente a los derechos de autor e IVA, en el plazo
máximo de 30 (treinta) días naturales contados desde la fecha en que se
hubiere celebrado el espectáculo. Pasado dicho plazo y habiendo
quedado desatendido el requerimiento que **SGAE** hubiere realizado, se
aplicará la tarifa general, incrementada en un 15%, sobre la totalidad
del aforo legalmente autorizado para el recinto donde se lleve a cabo
el evento, al precio medio de las entradas puestas a la venta.

Si el espectáculo para el que se hubiere solicitado autorización
tuviera lugar en un recinto con aforo igual o inferior a mil personas y
EMPRESA hubiere optado por la aplicación de la tarifa alzada y/o
hubiera desatendido el pago de los derechos devengados en los plazos
previstos para ello, la **SGAE** podrá calcular el importe de los derechos
generados aplicando la tarifa de tanto alzado que corresponda, incre-
mentada en un 15%.

SGAE procederá al cobro de los derechos así calculados en primer lugar,
con cargo a la/s fianza/s y/o avals depositados, si las hubiere y fueran
suficientes y, en segundo lugar por reclamación de la cantidad resultante
a EMPRESA.

En todo caso el pago de los derechos se efectuará previa presenta-
ción por parte de **SGAE** de la correspondiente factura-proforma o for-
mal documento equivalente de cuantificación de los derechos. **SGAE** se
compromete a remitir a EMPRESA la factura definitiva en el plazo
máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en la que
EMPRESA hubiera abonado los derechos a **SGAE**.

No obstante, EMPRESA, por disposición legal, tiene la consideración de depositario de los derechos devengados por su espectáculo, y, en calidad de tal, viene obligado a tenerlo a disposición de **SGAE** y a restituirlo a la misma cuando ésta se lo solicite, una vez celebrado el acto.

Asimismo, a la terminación del espectáculo, EMPRESA presentará a **SGAE** la correspondiente hoja-programa, con el repertorio de las obras ejecutadas, si el espectáculo fuera de variedades o consistiese en la ejecución de obras musicales de carácter popular.

DECIMOSEGUNDA.- Impago

Toda cantidad no satisfecha a su vencimiento devengará a favor de **SGAE**, anualmente, el interés fijado en la Ley 3/2004 de 29 de **Diciembre** por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, u otra que en un futuro la sustituya.

DECIMOTERCERA.- Venta mediante operadores de ticketing

Si Organizador utiliza los servicios de operadores de sistemas informáticos para la venta y distribución de sus entradas, con los que **SGAE** tenga suscrito contrato o convenio de colaboración, no se le aplicará la condición siguiente, y Organizador faculta a para que los Derechos de autor que se generen, tanto por la venta directa de entradas como por las gestionadas en otros punto de venta distintos, puedan ser retenidos por dicha Entidad para su posterior abono a la **SGAE** (previa entrega de la factura emitida por ésta al Organizador), así como las hojas de taquilla con la recaudación y los espectadores correspondiente a dicha venta (datos necesarios para emitir la citada factura). En ningún caso se admitirán los gastos de distribución como descuento a la hora del cálculo de estos Derechos.

Por acuerdo de las partes, el Organizador del espectáculo podrá dar instrucciones al operador de ticketing para que la retención efectuada a favor de **SGAE** por el concepto de derechos de autor, sea depositada en una cuenta corriente bancaria designada al efecto, siempre que éste realice una manifestación formal de que el ingreso efectuado tienen la consideración de depósito a los efectos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual.

DECIMOCUARTA.- Tratamiento de datos personales

De conformidad con la normativa de protección de datos, le informamos de que SGAE trata los datos facilitados por la EMPRESA con motivo de la gestión de los derechos de Propiedad Intelectual y la verificación del uso de los derechos de explotación. Los datos serán conservados con ese fin durante la vigencia de la relación contractual y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades, según la legislación aplicable.

Asimismo, los datos serán tratados para enviar a la EMPRESA comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, sobre noticias e información de SGAE, salvo que se oponga marcando la siguiente casilla. Si no manifiesta su voluntad en contra, los datos serán conservados indefinidamente con esta finalidad.

☐ Manifiesto mi oposición a la recepción de comunicaciones comerciales.

La base legal para el tratamiento de los datos del EMPRESA es la ejecución del presente contrato. El tratamiento de los datos para la remisión de comunicaciones comerciales está basado en el interés legítimo, si bien, como se ha indicado, LA EMPRESA puede oponerse en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento efectuados con anterioridad. Todos los datos solicitados son obligatorios

para realizar las finalidades indicadas. LA EMPRESA garantiza que los datos facilitados son veraces y, en caso de facilitar datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a trasladarle la información contenida en la presente Cláusula, eximiendo a SGAE de cualquier responsabilidad en este sentido.

Los datos facilitados por la EMPRESA podrán ser comunicados a (i) El Ministerio de Cultura, Administraciones Públicas y Organismos Judiciales, en los casos previstos por la Ley; (ii) Bancos y entidades financieras para gestionar los cobros y/o pagos; (iii) Entidades de gestión de derechos nacionales, (iv) Asociaciones Empresariales cuando dicha cesión sea necesaria para la consecución de los fines del Convenio suscrito o para la realización de funciones de mediación

De acuerdo con la normativa de protección de datos, la EMPRESA puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, así como el derecho a la portabilidad de sus datos, contactando con SGAE o su responsable en materia de Protección de Datos (Responsable del Departamento de Calidad) a través de la dirección indicada o a través de ejerciciodederechos@sgae.es, en los términos establecidos en la normativa vigente. También puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que sus derechos han sido vulnerados.

DECIMOQUINTA.- Garantías

1. No será necesaria fianza o garantía, en los términos que se contemplan en el punto siguiente, para los Organizadores que cumplan alguna de los siguientes requisitos:
 - a. Vendan todas sus entradas a través de un operador de ticketing conforme a lo previsto en la condición decimotercera;
 - b. Tengan más de 3 años de actividad sin conflicto alguno de pago con **SGAE**;
 - c. Tengan reconocida solvencia, entendiéndose por tal los que presenten, siempre y cuando no incurran en la circunstancia b) anterior:
 - (I) un certificado de estar al corriente de los pagos con la Administración Tributaria;
 - (II) un certificado de estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social; y
 - (III) un Informe financiero de solvencia de una entidad bancaria.
1. En los demás casos, como garantía a la obligación aludida en la condición Decimoprimera, para el aseguramiento de la obligación de pago de los derechos que se devenguen, el Organizador ofrece la siguiente (6):
 - ☐ Fianza solidaria, con renuncia expresada a los beneficios de orden, excusión y división, de D y que se imputará, en su día, el pago de los derechos devengados.
 - ☐ Depósito en efectivo de la cantidad de..... euros, que efectúa en este acto D y que se imputará, en su día, al pago de los derechos devengados.
 - ☐ Talón conformado por importe de..... euros. (La conformación deberá extenderse a diez días después de celebrado el acto) y que se imputará en su día, al pago de los derechos devengados.
 - ☐ Aval bancario, por importe de..... euros y que se imputará, en su día, al pago de los derechos devengados.

3. En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago con la **SGAE**, acarreará automáticamente la pérdida del beneficio expuesto en el punto primero de esta cláusula.

DECIMOSEXTA.- Jurisdicción y Ley aplicable

Para cuantas cuestiones se deriven de esta autorización, a la excepción de lo previsto en la condición novena (párrafo segundo), los interesados y **SGAE** se someten a la jurisdicción de los Tribunales de

.....
(E)L(OS) FIADORES

.....
EL ORGANIZADOR

AUTORIZACIÓN

Vista la solicitud que antecede, esta Sociedad autoriza al Organizador del espectáculo que figura en la misma la representación y ejecución pública en tal espectáculo, de la obra u obras correspondientes, bajo las condiciones anteriormente expresadas y con aceptación de la garantía ofrecida en la decimocuarta.

En a ... de de.....

Por SGAE,

Recibida la autorización y el billeteaje o entradas presentado.

En a ... de .. de.....

El Organizador,

NOTAS

- (1) Este espacio deberá rellenarse en el caso de obras dramáticas, lírico-dramáticas, coreográficas o pantomímicas, así como en el de conciertos de música sinfónica o análoga. En otro supuesto, se cubrirá el espacio con la siguiente mención. Composiciones musicales de carácter popular, cuya relación se hará constar al término del espectáculo en la correspondiente hoja-programa.
- (2) Táchese este párrafo si la SGAE no considera necesario aportar dicha certificación.
- (3) No se admitirá la solicitud si no está firmada por el Organizador o persona que legalmente lo represente, indicándose, en ese último caso, el titular del que resulte su representación.
- (4) Cúbrase este dato con la tarifa que corresponda si procediera otra distinta a la señalada.
- (5) Sustitúyase la mención, ...las tarifas generales de SGAE... según proceda, por la mención:
- La remuneración fijada por el(los) autor(es)
- (6) Póngase una cruz en el espacio correspondiente al tipo de garantía que proceda.
El espacio en blanco previsto para las fianzas, debe llenarse con el nombre, domicilio y documento nacional de identidad del fiador (fiadores)